

1500319-17.2022.8.26.0326

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Apropriação de Coisa Achada

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... I. Autos 0005098-75.2012.8.26.0638, tráfico de drogas, pena extinta em 29/01/2020. De modo a evitar "bis in idem", a condenação será valorada na 2ª fase de aplicação.

Nada se aferiu a respeito de sua conduta social ou personalidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo.

Nada a dizer sobre o comportamento da vítima, que não exerce influência na operação

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça José Firpo, s/nº, Lucélia-SP - cep 17780-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500319-17.2022.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500319-17.2022.8.26.0326

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Apropriação de Coisa Achada

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADEMIR RICARDO SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº. 9.099/95.
DECIDO.

Não se vislumbram nulidades processuais ou questões preliminares a serem analisadas, tendo sido, ainda, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não prospera a arguição de inépcia da denúncia, dado que os fatos e suas circunstâncias foram adequada e suficientemente narrados pelo órgão acusatório, possibilitando o exercício do contraditório pelo acusado.

Passo à análise do mérito.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar a responsabilidade do acusado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 169, p. único, inciso II, do Código Penal (apropriação de coisa achada).

Pune o legislador a conduta daquele que se apodera, para si ou para outrem, total ou parcialmente, de coisa alheia móvel perdida, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Trata-se do denominado "crime a prazo", consumando-se no momento em que o agente - sabedor da identidade do real possuidor - deixa de restituir-lhe a coisa. Na hipótese de ser necessária a entrega à autoridade policial, consuma-se após o exaurimento do prazo de 15 (quinze) dias determinado no tipo, ou, com a prática de inequívoco ato de apropriação.

Imprescindível que o agente se apodere da coisa de maneira casual (e não intencional), sob pena de caracterização do delito de furto.

Necessário, também, que a coisa seja "perdida", ou seja, que esteja fora da esfera de disponibilidade do proprietário/possuidor, em local público ou de acesso ao público.

No caso em análise, bem examinando os elementos de convicção coligidos aos autos, a condenação, nos termos da denúncia, é de rigor.

A materialidade está comprovada pelo termo circunstanciado de infração penal de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/04; relatório de investigação de fls. 05/07; auto de exibição, reconhecimento de objeto e entrega de fls. 08/10; nota fiscal de aquisição de fl. 11, e, indiretamente, pela prova oral amealhada.

A autoria também é certa.

A vítima Mariza da Silva Santos disse que estava pescando e seu celular desapareceu. Registrou a ocorrência. O aparelho estava em uma sacola, a seu lado. O celular funcionava.

Neide Maria da Silva, esposa do réu, afirmou que, segundo seu marido, o celular foi encontrado por ele no chão, jogado, no Salto Botelho. O aparelho não tinha chip ou memória.

Em seu interrogatório, o acusado relatou que foi pescar no Salto Botelho; localizou o aparelho próximo à cachoeira; o celular não possuía chip e a tela estava quebrada; não pensou em procurar a polícia para entregar o objeto.

Pois bem.

Finda a instrução, não há dúvidas de que o acusado incorreu na prática do crime que a denúncia lhe imputa.

Segundo a prova dos autos, o acusado encontrou o aparelho celular de propriedade da vítima e permaneceu com o objeto, chegando, inclusive, a repassá-lo a sua esposa, que passou a utilizá-lo como se seu fosse. O bem somente foi recuperado pela vítima após a intervenção da Polícia Civil.

Se, de fato, o acusado desconhecia o legítimo possuidor do bem, conforme alega, e sua intenção fosse restituí-lo à vítima, deveria ter apresentado o celular à Autoridade Policial, no prazo de 15 dias. Não o fazendo, materializou-se o dolo de apropriação pertinente à espécie, o que é suficiente à consumação do delito. Destaque-se, no ponto, não prosperar a alegação de atipicidade manejada pela defesa, já que o aparelho não se encontrava danificado a ponto de autorizar a presunção de que se tratava de coisa abandonada ("res derelicta"), especialmente porque, segundo a vítima, possuía sim chip, visto que o utilizava regularmente, tendo o objeto "desaparecido" de uma sacola, enquanto pescava.

Repito: cabia ao acusado entrar em contato com a polícia, de modo a possibilitar a entrega do objeto achado, e não o contrário, sendo irrelevante, à plena subsunção típica, a alegação de que entregou o bem tão logo contatado pelo investigador. Sobremais, também é desimportante o fato de o acusado ter (ou não) obtido proveito econômico, bastando que a vítima sofra decréscimo patrimonial, o que ocorreu na hipótese.

Diante desse cenário, não colhem as teses defensivas, sendo certo que o acusado se apropriou do aparelho sem justificativa legítima, furtando-se a devolvê-lo ao legítimo possuidor, o que é suficiente à consumação.

Logo, caracterizada a existência do crime e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou de isenção de pena, a condenação é medida que se impõe, já que a conduta encontra correspondência com a narrativa fática contida na inicial, afastando-se as teses defensivas remanescentes.

Praticando um fato típico, antijurídico e culpável, reclama o acusado uma resposta penal proporcional à ofensa ao bem jurídico atingido, em caráter preventivo e repressivo, objetivando, também, sua reintegração social.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR ADEMIR RICARDO

SOARES, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 169, parágrafo único II, do Código Penal.

Passo a individualizar a pena, considerando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal e dentro do estritamente necessário e suficiente à retribuição e prevenção da conduta delituosa.

A culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade de seu comportamento) é normal para o tipo.

Registra antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 39/41 e 42/46: I. Autos 0005098-75.2012.8.26.0638, tráfico de drogas, pena extinta em 29/01/2020. De modo a evitar "bis in idem", a condenação será valorada na 2ª fase de aplicação.

Nada se aferiu a respeito de sua conduta social ou personalidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo.

Nada a dizer sobre o comportamento da vítima, que não exerce influência na operação de ajuste fato-tipo.

Consideradas as moduladoras acima, fixo a pena base em 1 mês de detenção.

Deixo de aplicar a pena de multa alternativamente cominada ao tipo por não a considerar suficiente à repressão da conduta incriminada.

Não concorrem atenuantes, já que o acusado negou o elemento subjetivo do tipo (dolo de apropriação), o que impede o reconhecimento da confissão.

Presente a agravante da reincidência, conforme exposto acima.

Nada a considerar quanto às causas de diminuição e aumento de pena.

Em consequência, vai o réu condenado ao cumprimento de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, pena que torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

O réu não permaneceu preso por estes autos, motivo pelo qual deixo de realizar a detração, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP.

Considerando sua reincidência, deverá cumprir a pena privativa de liberdade em REGIME INICIAL SEMIABERTO, atendendo-se ao disposto no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "c", e ao seu parágrafo 3º, que remete às circunstâncias judiciais do art. 59, todos do Código Penal, por considerar este regime suficiente como resposta penal.

Tendo em vista que a reincidência do acusado não é específica e que se mostra socialmente recomendável que não lhe seja imposto o cárcere, com esteio no art. 44, § 3º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade fixada por uma pena restritiva de direitos, consistente em pagamento de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser revertido em favor da Conta das Penas Alternativas do Juízo.

Uma vez viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, descabe conceder o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, inc. III, do CP), menos benéfico do que a substituição.

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade e que não se vislumbram os requisitos ensejadores da prisão cautelar (arts. 312 e 313, CPP), poderá ele apelar solto.

Como não houve contraditório específico nos autos acerca da indenização mínima, não há como promover seu arbitramento, sob pena de violação a princípio constitucional.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da execução a análise de eventual concessão do benefício da justiça gratuita (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1699679/SC. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado em: 06/08/2019. DJe: 13/08/2019).

2. Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos;
- c) expeçam-se as demais comunicações pertinentes;
- d) remetam-se os autos ao Contador, para elaboração da conta de custas;
- e) certifique-se quais dos objetos permanecem apreendidos nos autos e dê-se vista ao Ministério Público para que opine quanto a destinação;
- h) se o caso, comunique-se a vítima, na forma preceituada no artigo 201, § 2º, do

Código de Processo Penal;

i) tornem os autos conclusos para designação de audiência de advertência.

Honorários do advogado dativo nos termos do convênio DPE-SP/OAB para o procedimento em espécie, expedindo-se a certidão oportunamente.

P.I.C.

Lucelia, 17 de agosto de 2022.

Samara Eliza Lutiheri Feltrin Nespoli

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA